अ0 ह0 प्रपत्र सं0 30

अनुसूची 47, प्रपत्र सं.120 अ

केस दैनिकी सं0... 01...(I)

(नियम 164)

थाना- भवानी नगर, **जिला-** धनपुर-मझगाँव,

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं0.- 0214/2024 **थाना-** भवानी नगर, **जिला-** धनपुर-मझगाँव

घटना की तिथि- 12/09/2024 **दिनांक-** 12/09/2024

धारा- 379/380/392/394/411/34 IPC एवं संबंधित प्रावधान

किस तिथि को (मध्य सहित) कार्रवाई की गई और किन स्थानों को देखा गया।	अन्वेषण का अभिलेख

लगातार

(01)

दिनांक	12/09/2024
समय	22.15 बजे (रात्रि)
थाना	भवानी नगर, जिला धनपुर-मझगाँव
FIR सं0	0214/2024
Investigation Officer	पु0अ0नि0 राम चन्द्र तिवारी

पार्च अंकित तिथि व समय पर **वादी श्री मनोज कुमार गुप्ता उम्र 44 वर्ष पुत्र स्व0 रामसेवक गुप्ता**, निवासी- मकान नं0 17/बी, गली नं0 3, मोहल्ला सुभाषनगर, पो0- भवानी नगर, जिला- धनपुर-मझगाँव, मो0- 97xx43xx88 ने थाने पर आकर एक लिखित आवेदन दिया जिसके आधार पर थाना प्रभारी भवानी नगर के निर्देश पर पु0अ0नि0 राम चन्द्र तिवारी को इस काण्ड का अनुसंधान भार मिला । वादी द्वारा दिया गया लिखित आवेदन इस काण्ड का मूल आधार है जो निम्न प्रकार है:-

सेवा में,

थाना प्रभारी महोदय

भवानी नगर थाना

विषय: दिनांक 11/09/2024 की रात्रि को मेरे मकान में चोरी एवं मारपीट की घटना के संबंध में।

महाशय,

सविनय पूर्वक कहना है कि मैं मनोज कुमार गुप्ता उम्र 44 वर्ष, निवासी मकान नं0 17/बी, गली नं0 3, मोहल्ला सुभाषनगर, भवानी नगर, जिला धनपुर-मझगाँव का स्थाई निवासी हूँ। मैं एक कपड़े की दुकान चलाता हूँ जो मुख्य बाजार भवानी नगर में स्थित है। मेरी पत्नी श्रीमती सुमन गुप्ता और दो बच्चे हैं।

यह कि दिनांक 11 सितम्बर 2024 की देर रात्रि लगभग 02:00 बजे जब पूरे परिवार सहित मैं गहरी नींद में सो रहा था, अचानक मेरी पत्नी सुमन देवी की आँख खुली और उसने देखा कि घर के मुख्य दरवाजे की कुण्डी टूटी हुई है तथा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। उसने मुझे जगाया और मैंने जब नीचे उतर कर देखा तो पाया कि घर के ड्रॉइंग रूम में रखी अलमारी खुली हुई थी और उसमें से नकदी, सोने-चाँदी के गहने तथा अन्य सामान गायब था।

यह कि जैसे ही मैं बाहर की तरफ गया तो देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति जो काले कपड़े पहने हुआ था, पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने शोर मचाया जिससे पड़ोसी भी जाग गये। जब मैंने उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की तो उसने मेरे साथ मारपीट की और मेरे हाथ पर डण्डे से मारा जिससे मेरा हाथ चोटिल हो गया। उस व्यक्ति के साथ और भी 2-3 लोग थे जो बाहर खड़े थे और वे सभी मोटरसाइकिल से फरार हो गये।

यह कि चोरी गयी वस्तुओं का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	सामान का विवरण	अनुमानित मूल्य	स्थान जहाँ से गया
01.	नकद धनराशि	रु0 45,000/-	अलमारी की दराज में रखे थे
02.	सोने की चेन (22 कैरेट, लगभग 12 ग्राम)	रु0 72,000/-	अलमारी में रखी थी
03.	सोने की अँगूठी (22 कैरेट, लगभग 6 ग्राम)	रु0 36,000/-	अलमारी में
04.	चाँदी के पायल (जोड़ा, लगभग 120 ग्राम)	रु0 8,400/-	अलमारी
05.	Samsung Galaxy S21 मोबाइल	रु0 35,000/-	ड्रेसिंग टेबल पर
06.	महिला की सोने की नथ	रु0 18,000/-	गहनों के डिब्बे में
07.	नकद ATM से निकाला हुआ (पत्नी का)	रु0 12,000/-	पर्स में
08.	Laptop (HP brand)	रु0 55,000/-	स्टडी टेबल पर

कुल चोरी हुए सामान का अनुमानित मूल्य रु0 2,81,400/- (दो लाख इक्यासी हजार चार सौ) है।

अतः आप श्रीमान से निवेदन है कि उक्त चोरों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।

आपका विश्वासी
हस्ताक्षर / S/d- मनोज कुमार गुप्ता
दिनांक: 12/09/2024
मो0 न0 97xx43xx88
आधार न0- 4421 7823 XXXX

लगातार

(02)

दिनांक	12/09/2024
समय	22.30 बजे
प्रविष्टि का विषय	काण्ड पंजीकरण एवं अनुसंधान भार ग्रहण

Registered Bhawani Nagar P.S. Case no.- 0214/2024 dt- 12/09/2024 U/s- 379/380/392/394/34 IPC.

Ram Chandra Tiwari, Pu0A0Ni0 will investigate this case.

S/d- थाना प्रभारी भवानी नगर दिनांक: 12/09/2024

लगातार

(03)

दिनांक	12/09/2024
समय	23.00 बजे
प्रविष्टि	वादी मनोज कुमार गुप्ता का पुनः बयान

वादी मनोज कुमार गुप्ता का पुनः ब्यान

इस काण्ड के वादी मनोज कुमार गुप्ता उम्र 44 वर्ष पुत्र स्व0 रामसेवक गुप्ता, थाना भवानी नगर, जिला-धनपुर-मझगाँव, मो0- 97xx43xx88, आधार नं0- 4421 7823 XXXX का पुनः थाने पर बुलाकर ब्यान लिया। ब्यान निम्न प्रकार है:-

मैं मनोज कुमार गुप्ता बयान देता हूँ कि मैं पिछले लगभग 15 साल से सुभाषनगर, भवानी नगर में रह रहा हूँ। मेरा मकान पक्का दो मंजिला है जिसमें हम लोग ऊपर की मंजिल पर सोते हैं। नीचे की मंजिल पर ड्रॉइंग रूम, किचन और एक स्टोर रूम है।

यह कि दिनांक 11/09/2024 को मैं अपनी दुकान से रात्रि करीब 10.30 बजे घर आया था। खाना खाने के बाद परिवार सहित हम लोग रात करीब 11.30-12.00 बजे तक सो गये। रात करीब 2.00 बजे मेरी पत्नी सुमन की नींद खुली और उसने देखा कि नीचे से आवाज आ रही है जैसे कोई अलमारी खोल रहा हो। उसने मुझे जगाया और कहा कि शायद कोई नीचे है।

मैंने जब नीचे जाकर देखा तो पाया कि ड्रॉइंग रूम की बड़ी अलमारी खुली हुई थी और उसमें से सारा सामान बाहर निकाला हुआ था। सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। तभी मैंने एक परछाई देखी जो पिछले दरवाजे की तरफ भाग रही थी। मैंने शोर मचाया और भागने लगा। जैसे ही मैंने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने मुझे जोर से धक्का दिया और एक डण्डे जैसी चीज से मेरे बाएँ हाथ पर मारा।

मेरे शोर मचाने पर मेरे पड़ोसी सुरेश यादव (मकान सटा हुआ, बाईं तरफ) और महेश सिंह (सामने वाले मकान में) भी बाहर आ गये। हम लोगों ने देखा कि 3-4 व्यक्ति दौड़ते हुए गली के मुहाने पर खड़ी मोटरसाइकिल (काले रंग की, बिना नम्बर प्लेट) पर बैठकर भाग गये। वे सभी काले/गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके मुँह पर कपड़े बँधे हुए थे।

यह कि इसके बाद मैंने पूरे घर की जाँच की और पाया कि अलमारी से नकदी, गहने, मेरा और पत्नी का मोबाइल, laptop और अन्य सामान गायब था। मुझे संदेह है कि इस घटना में मेरे मोहल्ले के ही किसी व्यक्ति की मिलीभगत हो सकती है क्योंकि बाहरी व्यक्तियों को इतनी आसानी से हमारे घर की जानकारी नहीं हो सकती। मेरे घर में कुछ दिन पहले रंगाई-पुताई का काम हुआ था जिसमें कुछ मजदूर आये थे।

मेरे हाथ में चोट लगी थी जिसके कारण मैं सरकारी अस्पताल गया और MLC बनवाई।

इसके अलावा वादी ने अपने पुनः ब्यान में अन्य कोई उल्लेखनीय बात नहीं बतलाई।

लगातार

(04)

दिनांक	13/09/2024
समय	प्रस्थान 07.30 बजे प्रातः
प्रविष्टि	घटनास्थल निरीक्षण एवं मौका मुआयना

काण्ड के अनुसंधान हेतु पु0अ0नि0 राम चन्द्र तिवारी सह थाना प्रभारी एवं सशस्त्र बल के साथ प्रस्थान किया।

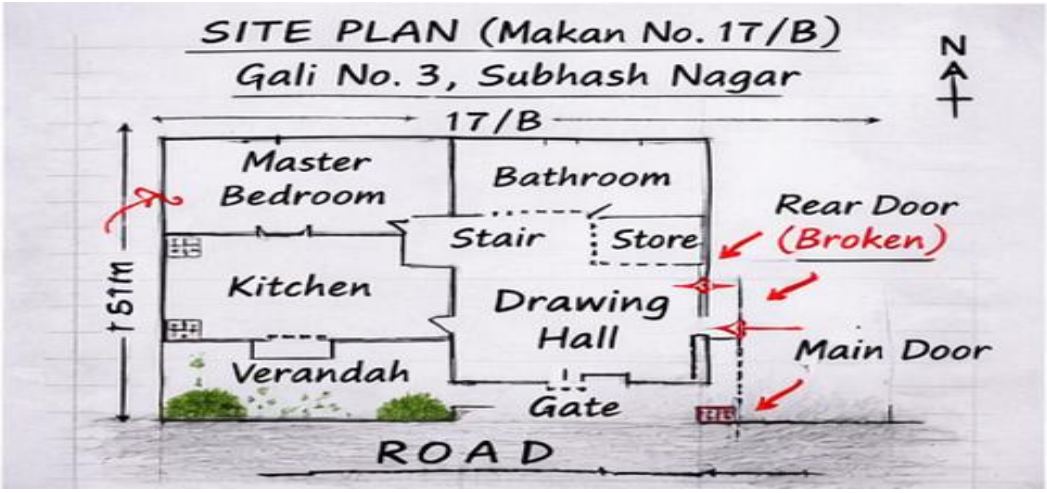
(05)

उल्लेखनीय है कि भवानी नगर थाना सनहा संख्या 28/2024 दिनांक 12/09/2024 के आलोक में गवाह 01. श्री सुरेश यादव उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री हरिशंकर यादव, सा0- मकान नं0 16/बी, गली नं0 3, मोहल्ला सुभाषनगर, भवानी नगर, मो0- 98xx12xx34 तथा 02. श्री महेश सिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह, मो0- 86xx78xx90 दोनों सा0- भवानी नगर, जिला- धनपुर-मझगाँव की उपस्थिति में सशस्त्र बल के सहयोग से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

प्रत्येक दिन के क्रम में घटनास्थल से निम्नलिखित मिला-

01. मुख्य दरवाजे की कुण्डी का टूटा हिस्सा जो जमीन पर पड़ा था (मार्क A)।
02. काले रंग का एक कपड़ा जो शायद किसी के चेहरे से गिर गया (मार्क B), पिछले दरवाजे के पास।
03. एक खाली सिगरेट की डिब्बी (मार्क C), पिछले दरवाजे से बाहर गली में।
04. एक screwdriver जैसा औजार (मार्क D), स्टोर रूम के पास से।
05. पिछले दरवाजे के पास जमीन पर जूते के निशान पाये गये (फोटोग्राफी की गयी)।
06. दरवाजे के लॉक पर finger print जैसे निशान पाये गये जिसे FSL के लिये preserve किया गया।

घटनास्थल निरीक्षण का नजरी आरेख:



घटनास्थल का landmark: मकान नं0 17/बी, गली नं0 3, मोहल्ला सुभाषनगर से पश्चिम करीब 200 मीटर की दूरी पर भवानी नगर का मुख्य बाज़ार है। उत्तर में सरकारी प्राथमिक विद्यालय है। दक्षिण में पक्की सड़क (State Highway) है जो जिला मुख्यालय की तरफ जाती है।

घटनास्थल की चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

पूर्व- गली नं0 3 की कच्ची सड़क जो मोहल्ले की पक्की सड़क से जुड़ती है।

पश्चिम- सुरेश यादव का मकान (सटा हुआ)।

उत्तर- खाली प्लॉट (अनिर्मित)।

दक्षिण- महेश सिंह का मकान (सामने की गली में)।

अक्षांश	25.xxxxxx
देशांतर	82.xxxxxx
घटनास्थल से थाने की दूरी	लगभग 2.5 कि0मी0
State Highway से दूरी	लगभग 400 मीटर

लगातार

(06)

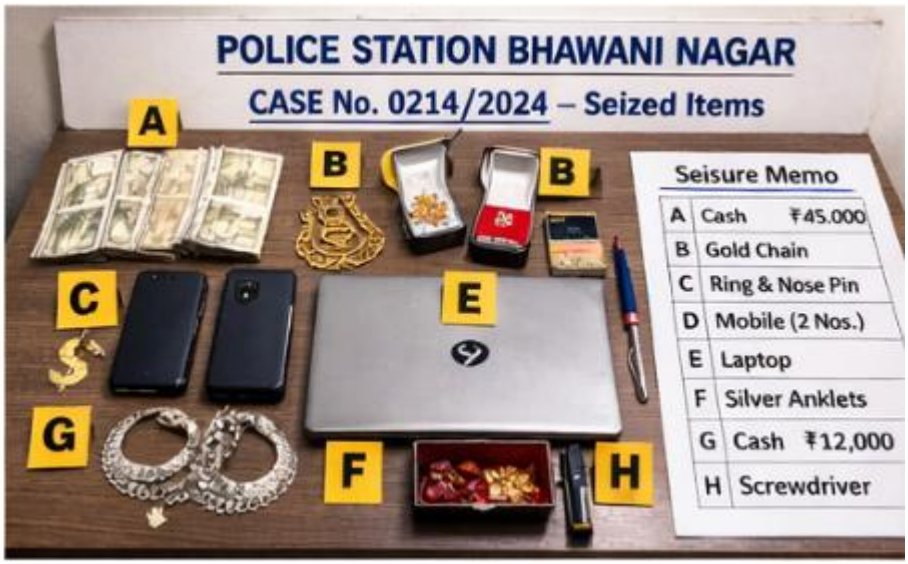
जब्त सूची का विवरण (Search & Seizure Memo)

उल्लेखनीय है कि भवानी नगर थाना सनहा संख्या 28/2024 दिनांक 13/09/2024 के आलोक में इस काण्ड के घटनास्थल से जब्त किये गये प्रदर्श निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	मार्क	प्रदर्श का विवरण	मात्रा	जहाँ से जब्त	Sealed/Signature
01.	मार्क A	मुख्य दरवाजे की टूटी हुई कुण्डी का टुकड़ा (लोहे का)	01 नग	घटनास्थल, अन्दर से	हाँ
02.	मार्क B	काले रंग का कपड़ा (रुमाल जैसा, लगभग 30x30 सेमी)	01 नग	पिछला दरवाजा, बाहर	हाँ
03.	मार्क C	Gold Flake सिगरेट की खाली डिब्बी	01 नग	पिछली गली	हाँ
04.	मार्क D	Screwdriver (लकड़ी का दस्ता, धातु की नोक, लगभग 20 सेमी)	01 नग	स्टोर रूम के पास	हाँ
05.	मार्क E	Finger print lift (दरवाजे के lock पर से)	01 नग	मुख्य दरवाजा	FSL को भेजा
06.	मार्क F	जूते के निशान की Cast (Plaster of Paris)	01 नग	पिछला दरवाजा बाहर	FSL को भेजा

उपरोक्त जब्त वस्तुओं को थाना मालखाना में सुरक्षित रखा गया है एवं पहरा लगाया गया है। जब्त की गयी सामग्री का फोटोग्राफी किया गया है जिसे अलग से पेन ड्राइव में संधारित कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

जब्त सामग्री का फोटो:


POLICE STATION BHAWANI NAGAR
CASE No. 0214/2024 – Seized Items
A
B
B
C
E
G
F
H
Seisure Memo
A Cash ₹45,000
B Gold Chain
C Ring & Nose Pin
D Mobile (2 Nos.)
E Laptop
F Silver Anklets
G Cash ₹12,000
H Screwdriver

लगातार

(07)

MLC Report / मेडिकल जाँच

दिनांक 13/09/2024 को वादी **श्री मनोज कुमार गुप्ता** को जिला चिकित्सालय, धनपुर-मझगाँव में MLC (Medico Legal Certificate) हेतु भेजा गया। MLC सं0- MLG/2024/2187 दिनांक 13/09/2024।

चिकित्सा अधिकारी डॉ0 राजेश कुमार वर्मा (Medical Officer, District Hospital, Dhanpur-Majhgaon) द्वारा परीक्षण किया गया। रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण:-

MLC Number	MLG/2024/2187
दिनांक	13/09/2024
चिकित्सक	Dr. Rajesh Kumar Verma, Medical Officer
अस्पताल	District Hospital, Dhanpur-Majhgaon
चोट का विवरण	बाएँ हाथ की कलाई पर Contusion (4x2 cm), हल्की सूजन। X-Ray: कोई fracture नहीं।
चोट की प्रकृति	Simple Hurt / साधारण चोट
संभावित कारण	किसी कुन्द वस्तु (blunt object) से लगी चोट।
उपचार	Analgesic दिया, पट्टी बाँधी, आराम की सलाह।

MLC रिपोर्ट की प्रति:

GOVT. HOSPITAL, DHANPUR

MLC (MEDICO-LEGAL CERTIFICATE)

MLC No. 458/2024 Date: 12/09/2024 Time: 00:35 AM

Patient: Manoj Kumar Gupta, Age: 44 yrs

Injuries: 1. Injured left forearm – Lacct wound (8 cm)
2. Contusion on back and chest
3. Bleeding marks on wrist

Opinion: Simple hurt (Grievousness not found)

Dr. R. K. Sharma
Duty Medical Officer
Hospital

लगातार

(08)

BNSS की धारा 180 के तहत इस काण्ड के घटनास्थल पर उपस्थित गवाहों का ब्यान बारी-बारी से लेकर मूल काण्ड दैनिकी में अंकित किया।

(09)

गवाह क्र.सं.	GW-01
नाम	श्री सुरेश यादव
पिता का नाम	स्व0 हरिशंकर यादव
उम्र	42 वर्ष
पता	मकान नं0 16/बी, गली नं0 3, मोहल्ला सुभाषनगर, भवानी नगर
मोबाइल	98xx12xx34
आधार	XXXX XXXX 3391
व्यवसाय	किराना दुकान संचालक

गवाह सुरेश यादव का ब्यान:

गवाह सुरेश यादव ने बयान दिया कि वे मनोज कुमार गुप्ता के पड़ोसी हैं और उनका मकान मनोज जी के मकान से सटा हुआ है। दिनांक 11/09/2024 की रात्रि को करीब 2.00-2.15 बजे उन्हें अचानक बहुत शोर सुनाई दिया। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई झगड़ा हो रहा है लेकिन जब आवाज़ बढ़ती रही और 'चोर-चोर' की आवाजें आने लगीं तो वे जल्दी से उठे और बाहर आ गये।

उन्होंने देखा कि मनोज जी का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और वे खुद बाहर थे। गली में 3-4 व्यक्ति दौड़ते हुए जा रहे थे। उन व्यक्तियों में से एक के हाथ में थैला जैसा कुछ था। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने देखा कि गली के मुहाने पर दो मोटरसाइकिलें खड़ी थीं जिन पर वे लोग बैठकर भाग गये। मोटरसाइकिलों की नम्बर प्लेट नहीं दिखी क्योंकि अँधेरा था।

गवाह ने बताया कि मनोज जी के हाथ से खून निकल रहा था और वे दर्द में थे। उन्होंने और महेश सिंह जी ने मिलकर मनोज जी को सहारा दिया। गवाह ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक अनजान व्यक्ति को मनोज जी के मकान के आसपास घूमते हुए देखा था लेकिन उस वक्त कोई संदेह नहीं हुआ था। वह व्यक्ति मध्यम कद का था और उसके चेहरे पर दाढ़ी थी।

गवाह ने बताया कि उनके CCTV camera का angle गली की तरफ नहीं है इसलिये उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। लिया गया ब्यान अलग पृष्ठ में मूल काण्ड दैनिकी के साथ अंकित किया गया है।

लगातार

(10)

गवाह क्र.सं.	GW-02
नाम	श्री महेश सिंह
पिता का नाम	श्री विजय बहादुर सिंह
उम्र	38 वर्ष
पता	मकान नं0 11, गली नं0 4, मोहल्ला सुभाषनगर, भवानी नगर (सामने वाली गली)
मोबाइल	86xx78xx90
व्यवसाय	सरकारी कर्मचारी (नगर पंचायत, भवानी नगर)

गवाह महेश सिंह का ब्यान:

गवाह महेश सिंह ने बयान दिया कि वे मनोज कुमार जी के सामने वाली गली में रहते हैं। रात करीब 2.00 बजे उनकी पत्नी ने उन्हें जगाया क्योंकि उसे भी 'चोर-चोर' की आवाज़ें सुनाई दी थीं। वे बाहर आये तो देखा कि गली में हड़बड़ाहट है। उन्होंने देखा कि 3-4 व्यक्ति दौड़ रहे हैं और उनमें से एक अपनी पीठ पर बड़ा बैग टाँगे हुए था।

महेश सिंह जी ने बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति का चेहरा देखने की कोशिश की लेकिन उसके मुँह पर कपड़ा बँधा था। फिर भी उन्हें ऐसा लगा जैसे एक व्यक्ति की चाल और कद-काठी उनके मोहल्ले के किसी परिचित जैसी थी, लेकिन वे पक्का नहीं बता सकते। उन्होंने यह भी देखा कि भागते समय एक व्यक्ति के हाथ से कुछ गिरा था (संभवतः काला कपड़ा जो बाद में मार्क B के रूप में जब्त किया गया)।

गवाह ने बताया कि उनके घर के बाहर एक CCTV camera लगा है जो गली की तरफ देखता है। Investigation officer ने उनसे CCTV footage की माँग की जो उन्होंने अगले दिन (13/09/2024 को) थाने में दे दी।

गवाह ने यह भी बताया कि मनोज जी के घर में कुछ दिन पहले रंगाई-पुताई का काम हुआ था और उस दौरान 2-3 मजदूर आये थे जिन्हें उन्होंने देखा था। उनमें से एक मजदूर दिखने में संदिग्ध लग रहा था क्योंकि वह काम कम करता था और घर में इधर-उधर देखता था।

लगातार

(11)

गवाह क्र.सं.	GW-03
नाम	श्रीमती सुमन गुप्ता (पत्नी, पीड़ित)
पति का नाम	मनोज कुमार गुप्ता
उम्र	40 वर्ष
पता	मकान नं0 17/बी, गली नं0 3, मोहल्ला सुभाषनगर, भवानी नगर
मोबाइल	95xx67xx21
आधार	XXXX XXXX 7712

गवाह (पीड़ित पत्नी) श्रीमती सुमन गुप्ता का ब्यान:

श्रीमती सुमन गुप्ता ने बयान दिया कि वे घटना वाली रात करीब 11.30 बजे सो गयी थीं। रात करीब 1.45-2.00 बजे उनकी अचानक नींद खुली। उन्हें नीचे से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी जैसे कोई अलमारी खोल रहा हो। पहले उन्हें लगा शायद बिल्ली है लेकिन आवाज बंद नहीं हुई तो उन्होंने अपने पति को जगाया।

उन्होंने बताया कि जब उनके पति नीचे गये तो उन्हें जोरदार आवाज सुनाई दी और 'चोर-चोर' की आवाज के साथ पति की दर्द भरी आवाज भी आई। वे भी घबराकर नीचे उतरीं। तब तक चोर भाग चुके थे। उन्होंने देखा कि अलमारी पूरी तरह खुली हुई थी और सामान बाहर बिखरा हुआ था। उनका पर्स भी खुला पड़ा था जिसमें से नकदी गायब थी।

श्रीमती सुमन ने बताया कि उनके पास रखे गहने उनकी शादी के थे और उनकी माँ से मिले थे। इनकी कीमत से अधिक इनका भावनात्मक महत्व है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका Samsung Galaxy S21 मोबाइल जो ड्रेसिंग टेबल पर रखा था, वह भी गायब था। मोबाइल का IMEI नं0 - 35xxxxxxxx8214 था।

उन्होंने यह भी कहा कि पुताई करने वाले मजदूरों में से एक ने उनके bedroom में भी जाकर छत देखी थी जबकि पुताई का काम नीचे ही था। उन्होंने उस वक्त इसे नजरअंदाज कर दिया था।

लगातार

(12)

गवाह क्र.सं.	GW-04
नाम	श्री रामकिशोर पटेल
पिता का नाम	स्व0 लालता प्रसाद पटेल
उम्र	55 वर्ष
पता	मकान नं0 14, गली नं0 3, सुभाषनगर, भवानी नगर
मोबाइल	91xx34xx56
व्यवसाय	दूध बेचने का काम (डेयरी)

गवाह रामकिशोर पटेल का ब्यान:

गवाह रामकिशोर पटेल रोज रात 1.30-2.00 बजे दूध सप्लाई के लिये उठते हैं। दिनांक 11/09/2024 की रात वे भी उसी समय उठे थे और अपने घर के बाहर दूध की तैयारी कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि करीब 1.50 बजे उन्होंने गली नं0 3 के मुहाने पर दो मोटरसाइकिलें खड़ी देखीं। उन पर 2-2 व्यक्ति बैठे थे जो सड़क की तरफ देख रहे थे। उन्हें थोड़ा अजीब लगा लेकिन रात में इस तरह की बात आम है सोचकर उन्होंने ध्यान नहीं दिया।

जब करीब 2.10 बजे मोहल्ले में शोर हुआ तो उन्होंने देखा कि 3-4 व्यक्ति दौड़ते हुए आये और उन मोटरसाइकिलों पर बैठकर तेजी से भाग गये। मोटरसाइकिलों का engine बड़ी आवाज करता था। उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल Pulsar जैसी काली थी और दूसरी Hero Splendor जैसी dark blue रंग की।

गवाह ने पुलिस को यह महत्वपूर्ण जानकारी दी कि एक मोटरसाइकिल के पीछे नम्बर प्लेट का एक अक्षर 'UP' से शुरू हो रहा था, बाकी नहीं पढ़ सके क्योंकि वे दूर से देख रहे थे और अँधेरा था।

लगातार

(13)

गवाह क्र.सं.	GW-05
नाम	श्री अरविन्द कुमार मिश्रा
पिता का नाम	स्व0 रामप्रसाद मिश्रा
उम्र	52 वर्ष
पता	मकान नं0 22, मोहल्ला सुभाषनगर, भवानी नगर
मोबाइल	88xx91xx07
व्यवसाय	ठेकेदारी (Civil Contractor)

गवाह अरविन्द कुमार मिश्रा का ब्यान:

गवाह अरविन्द मिश्रा ने बताया कि वे मनोज जी के घर की पुताई का ठेका उन्होंने ही लिया था। काम करीब 20-25 अगस्त 2024 के आसपास हुआ था जो 3-4 दिन चला। उन्होंने बताया कि उनके साथ 3 मजदूर थे- राजू, छोटू और एक नया मजदूर जिसका नाम उन्हें 'बिट्टू' बताया गया था। बिट्टू को उनके एक परिचित ने भेजा था।

गवाह ने बताया कि 'बिट्टू' नाम का मजदूर थोड़ा अलग तरह का था। वह काम कम करता था, ज्यादा इधर-उधर घूमता था। एक दिन मिश्रा जी ने उसे ऊपर की मंजिल पर जाते देखा था जबकि काम नीचे था। जब टोका तो उसने कहा कि वह toilet जाना चाहता था। उसका mobile number गवाह के पास था जो - 79xx23xx11 था, लेकिन अब यह नम्बर बंद आ रहा है।

मिश्रा जी ने यह भी बताया कि बिट्टू मजदूर लगभग 25-28 साल का था, साँवले रंग का, दुबला-पतला, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, करीब 5'6" लम्बा था। वह ज्यादा बात नहीं करता था और अक्सर उनसे नजरें चुराता था।

लगातार

(14)

गवाह क्र.सं.	GW-06
नाम	श्री राजू (राजेन्द्र प्रसाद)
पिता का नाम	श्री जगदीश प्रसाद
उम्र	35 वर्ष
पता	ग्राम रामपुर, पो0- भवानी नगर, जिला- धनपुर-मझगाँव
मोबाइल	94xx55xx82
व्यवसाय	रंगाई-पुताई मजदूर

गवाह राजू (राजेन्द्र प्रसाद) का ब्यान:

गवाह राजू ने बताया कि वे मिश्रा जी के साथ मनोज जी के घर में काम करने गये थे। उन्होंने बताया कि बिट्टू नाम का मजदूर उन दोनों (राजू और छोटू) का परिचित नहीं था। वह अरविन्द मिश्रा के दूसरे कहीं से आया था।

गवाह ने बताया कि एक बार उसने 'बिट्टू' को मनोज जी के bedroom में जाते हुए देखा था। वह अलमारी के पास खड़ा था। जब राजू ने देखा तो बिट्टू ने कहा कि वह पानी पीने आया था। राजू को यह बात अजीब लगी थी।

राजू ने यह भी बताया कि काम खत्म होने के बाद बिट्टू ने घर का एक चक्कर लगाया था जो सामान्य से अधिक था। उसने यह भी देखा था कि बिट्टू ने अपने मोबाइल से घर के अंदर कुछ photos खींचे थे। उस वक्त राजू को यह सामान्य लगा था।

लिया गया ब्यान अलग पृष्ठ में मूल काण्ड दैनिकी के साथ अंकित किया गया है।

लगातार

(15)

CCTV Footage की जाँच एवं Digital Evidence

दिनांक	14/09/2024
समय	11.00 बजे प्रातः
प्रविष्टि	CCTV footage analysis एवं digital seizure

दिनांक 14/09/2024 को Investigation officer ने गवाह महेश सिंह के घर के बाहर लगे CCTV camera की footage की जाँच की। महेश सिंह ने DVR से footage निकालकर एक pen drive में दी। Footage दिनांक 11/09/2024, समय 23:00 से 14/09/2024 02:30 बजे तक की थी।

CCTV footage में निम्नलिखित देखा गया:-

समय 01.48 बजे: गली नं0 3 के मुहाने पर दो मोटरसाइकिलें आती दिखीं जो गली में खड़ी हो गयीं।

समय 01.52 बजे: 3-4 व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरकर गली में घुसते दिखे। सभी के मुँह पर कपड़े बँधे थे।

समय 02.08 बजे: वही व्यक्ति दौड़ते हुए वापस आये और मोटरसाइकिलों पर बैठकर भाग गये।

समय 02.09 बजे: मनोज जी और पड़ोसी बाहर आते दिखे।

मोटरसाइकिलों की नम्बर प्लेट CCTV में स्पष्ट नहीं दिखी। Video quality medium थी। Forensic analysis के लिये pen drive को FSL भेजने की कार्रवाई की गयी।

Device Type	DVR (Digital Video Recorder) - Hikvision brand
Camera Location	महेश सिंह का मकान, गली नं0 3 का मुहाना
Footage Period	11/09/2024 रात्रि 23:00 से 12/09/2024 सुबह 06:00 तक
Media Seized	32GB Pen Drive (Sealed, मार्क G)
Seized By	पु0अ0नि0 राम चन्द्र तिवारी
Witnesses	श्री महेश सिंह, श्री सुरेश यादव
Sent To	FSL, Regional Computer Forensic Laboratory

CCTV Footage का screenshot (Printout):

[CCTV Footage (समय 01:52 बजे - व्यक्ति गली में प्रवेश करते हुए) DVR से निकाली गयी Pen Drive - मार्क G]

[CCTV Footage (समय 02:08 बजे - व्यक्ति भागते हुए, मोटरसाइकिल पर बैठते हुए)]

लगातार

(16)

अभियुक्त की गिरफ्तारी / Arrest

दिनांक	18/09/2024
समय	19.45 बजे सायं
प्रविष्टि	अभियुक्त नं0 1 की गिरफ्तारी

काण्ड के अनुसंधान के क्रम में, मुखबिर की सूचना एवं गहन पूछताछ के आधार पर, investigation officer पु0अ0नि0 राम चन्द्र तिवारी ने सशस्त्र बल के साथ दिनांक 18/09/2024 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

अभियुक्त क्र.सं.	Accused-01
नाम	विकास कुमार उर्फ बिट्टू
पिता का नाम	श्री शिवशंकर प्रसाद
उम्र	26 वर्ष (जन्म दिनांक: 14/03/1998 के अनुसार)
पता	ग्राम नारायणपुर, पो0- सिकन्दरपुर, जिला- मझगाँव
मोबाइल	79xx23xx11 (बंद) / 87xx44xx09
पहचान चिह्न	बाएँ हाथ की कोहनी पर पुराना जले का निशान
पूर्व आपराधिक इतिहास	थाना कोतवाली मझगाँव में धारा 379 IPC के अंतर्गत एक पूर्व मामला

गिरफ्तारी का स्थान: रेलवे स्टेशन, भवानी नगर के पास के चाय की दुकान पर।

गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के पास से निम्नलिखित वस्तुएँ बरामद हुईं:-

क्र.सं.	वस्तु का विवरण	बरामदगी का स्थान	Sealed/Mark
01.	नकद धनराशि रु0 12,500/-	अभियुक्त की जेब से	हाँ - मार्क H
02.	एक mobile phone (Samsung Galaxy S21, IMEI 35xxxxxxxx8214)	पैंट की जेब से	हाँ - मार्क I
03.	एक screwdriver (मार्क D से matching)	बैग में	हाँ - मार्क J

04.	एक मोबाइल सिम (Airtel, नाम अज्ञात)	phone में	हाँ - मार्क K	

बरामद Samsung Galaxy S21 का IMEI नं0 पीड़िता श्रीमती सुमन गुप्ता द्वारा बताये गये IMEI नं0 35xxxxxxxx8214 से match किया। यह पक्के रूप से establish हुआ कि चोरी हुआ मोबाइल अभियुक्त के पास था।

लगातार

(17)

गिरफ्तारी ज्ञापन / Arrest Memo

गिरफ्तार अभियुक्त	विकास कुमार उर्फ बिट्टू
गिरफ्तारी दिनांक	18/09/2024
गिरफ्तारी समय	19.45 बजे
गिरफ्तारी स्थान	चाय की दुकान, रेलवे स्टेशन के पास, भवानी नगर
गिरफ्तार करने वाले अधिकारी	पु0अ0नि0 राम चन्द्र तिवारी, भवानी नगर थाना
गिरफ्तारी के साक्षी	01. आरक्षी रवि शंकर यादव 02. आरक्षी धर्मेन्द्र सिंह
धाराएँ	379/380/392/394/411/34 IPC
थाना	भवानी नगर
FIR Number	0214/2024

अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय उसे उसके अधिकारों के बारे में बताया गया। अभियुक्त के निकट संबंधी को सूचित किया गया। अभियुक्त ने बताया कि उसके पिता श्री शिवशंकर प्रसाद को सूचित किया जाये।

अभियुक्त की medical examination के लिये जिला चिकित्सालय, धनपुर-मझगाँव ले जाया गया।

Arrest Memo की प्रति:

Arrest Memo
Police Station Bhawani Nagar
District Dhanpur-Majhgawan
FIR Case No.: 0214/2024, IPC Sec: 379/380/392/394/34

Name of Arrested Person (पके गऐ ब्यक क ाम:: Vikas Kumar @ Bittu
Age: 28 years 28 years

Father's Name (पक गऐ ब्यवक के पुथता का भाभ.: Mahendra Sharma
Address (पता: Gali No. 2, Subhash Nagar, East, District: Dhanpur-Majhgawan

Date and Time of Arrest: 18/09/2024 19:45 hrs
Place of Arrest (पकड़ने रथ्थोन) : Near Village Narayanpur

Grounds of Arrest (ाग्रिफ्तार करने का काश्म): Involvement in theft and robbery Case Bhawani Nagar P.S. Case No.: 0214/2024, FIR Date: 12/09/2024, registered under IPC Sections 379/380/392/394/34

The arrested person is in good health (ाग्रोरनीसे): ग्मारब्बार ब्यकार रयश्थ हे ☑ Yes ☐ No

Name & Relationship of Person Informed of Arrest (ाग्रिफ्तार की ाानकारे देने वाले रयक्रथ का नाम एरम .सत्रथ: Ramesh Kumar, Brother
Address of Person Informed of Arrest: C/O– Mahendra Sharma
C/O- Mahendra Sharma, Resident of Gali No. 2, Subhash Nagar, East
District: Dhanpur-Majhgawan

Arresting Officer (ाग्रिफ्तार करने याले पुलिस अधि): Ram Chandra Tiwari, Sub-Inspector
Posted At (तेनाती रथान): Bhawani Nagar P.S.

Name of Witness (गाहह का नाम): Suresh Yadav, (हवक्वर.)]argar ⁂ Witness
Address (Witness): Residing in Subhash Nagar, Dhanpur, Mobile NO: 97xxxxxxx

Signature of Accused (ाग्रिफ्तार ब्ययका का हरनाश्रर/Signature): ✓Vikas Kumar @ Bittu

Signature of Witness (गयाह का नाम: ग्नमाठ का स्रेपश्थर/Sgnature: : Suresh Yadav

Signature of Arresting Officer (ग्रिफ्तार करने वाले पुलिस अधि. का हरनकार/ Ram Chandra Tiwari, A.S.I.

Date: 18/09/2024 Time: 19:50 hrs Ram Chandra Tiwari

Signature of Accued (ाग्रिफ्तार ब्ययक्त का हरनोश्रर नुठा/Signature): Suresh Yadav

Signature of Arresting Officer (ग्रिफ्तार करने वाले पुलिस अधि. का ; Ram Chandra Tiwari, A.S.I.
18/09/2024
Time: 19:50 hrs

लगातार

(18)

अभियुक्त विकास कुमार उर्फ बिट्टू से पूछताछ

दिनांक	19/09/2024
समय	10.00 बजे प्रातः
स्थान	थाना भवानी नगर, पूछताछ कक्ष
पूछताछ करने वाले	पु0अ0नि0 राम चन्द्र तिवारी + पु0उ0नि0 श्यामलाल वर्मा

अभियुक्त विकास कुमार उर्फ बिट्टू से विधिपूर्वक पूछताछ की गयी। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने शुरू में कुछ बताने से इनकार किया। धीरे-धीरे साक्ष्यों के आधार पर जब उसे दिखाया गया कि CCTV footage में उसके जैसा व्यक्ति दिख रहा है और चोरी हुआ मोबाइल उसके पास से बरामद हुआ है, तब उसने कुछ जानकारी दी।

अभियुक्त ने बताया कि उसने मनोज जी के घर में पुताई के काम के दौरान घर का layout देख लिया था। उसने अलमारी में गहने और नकदी रखते हुए देखा था। उसने यह भी बताया कि उसके साथ और भी 3 लोग थे जिनके नाम उसने निम्नलिखित बताये:-

01. संजय (उर्फ सज्जू) - निवासी: अज्ञात, मोबाइल: 76xx88xx33 (संभवतः फर्जी नाम)
02. मुन्ना (असली नाम: रामदेव प्रसाद) - निवासी: धनपुर, मो0: 84xx12xx77
03. एक और व्यक्ति जिसका नाम वह 'काला' बताता है - अज्ञात पूर्ण पहचान

अभियुक्त ने बताया कि योजना उसी ने बनाई थी। उसने पुताई के दौरान घर का पूरा अवलोकन कर लिया था। घटना की रात मोटरसाइकिलें उसने और संजय ने लाई थीं। मुन्ना और काला ने अन्दर जाकर सामान निकाला था।

नोट: अभियुक्त का यह बयान पूर्णतः voluntary था और किसी दबाव में नहीं दिया गया। यह बयान अभिलेखित किया गया है परन्तु यह confession नहीं माना जायेगा। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

लगातार

(19)

बरामदगी मेमो / Recovery Memo

दिनांक	20/09/2024
समय	14.30 बजे
प्रविष्टि	अभियुक्त के निर्देशन पर बरामदगी

अभियुक्त विकास कुमार के निर्देशन पर ग्राम नारायणपुर, पो0- सिकन्दरपुर, जिला- मझगाँव स्थित उसके गाँव के पास एक पुराने कुएँ के पास से निम्नलिखित वस्तुएँ बरामद की गयीं:-

क्र.सं.	वस्तु का विवरण	मात्रा	बरामदगी का स्थान	Sealed/Mark
01.	सोने की चेन (22 कैरेट, लगभग 12 ग्राम)	01 नग	कुएँ के पास मिट्टी में दबी थी	हाँ - मार्क L
02.	सोने की अँगूठी (22 कैरेट)	01 नग	उसी स्थान पर	हाँ - मार्क M
03.	चाँदी के पायल (जोड़ा)	01 जोड़ा	कपड़े में लपेटकर दबे थे	हाँ - मार्क N
04.	HP Laptop (serial no. 5CG1xxxxxx)	01 नग	मकान के पास खाली मकान में छिपाया था	हाँ - मार्क O
05.	महिला की सोने की नथ	01 नग	उसी कपड़े में	हाँ - मार्क P
06.	नकद धनराशि रु0 28,000/-	01	Laptop के बैग में रखे थे	हाँ - मार्क Q

बरामद वस्तुओं को गवाहों की उपस्थिति में sealed किया गया। गवाह: 01. श्री सुरेश यादव 02. श्री महेश सिंह।

बरामदगी स्थल का फोटो:

[बरामदगी स्थल का फोटो ग्राम नारायणपुर के पास पुराना कुआँ - दिनांक 20/09/2024 बरामद वस्तुएँ मार्क L से Q तक]

लगातार

(20)

अभियुक्त नं0 2 की गिरफ्तारी

दिनांक	22/09/2024
समय	16.00 बजे
प्रविष्टि	अभियुक्त नं0 2 - रामदेव प्रसाद उर्फ मुन्ना की गिरफ्तारी
अभियुक्त क्र.सं.	Accused-02
नाम	रामदेव प्रसाद उर्फ मुन्ना
पिता का नाम	श्री हरि प्रसाद
उम्र	30 वर्ष
पता	मोहल्ला धनपुर बाजार, जिला धनपुर-मझगाँव
मोबाइल	84xx12xx77
गिरफ्तारी स्थान	धनपुर बस अड्डे के पास
पूर्व इतिहास	धारा 392 IPC में एक पूर्व मामला, जमानत पर

अभियुक्त रामदेव प्रसाद उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से निम्नलिखित वस्तुएँ बरामद हुईं:-

01. नकद रु0 4,500/- (मार्क R)
02. एक चाकू (मार्क S)
03. एक मोबाइल फोन (Redmi, मार्क T)

अभियुक्त रामदेव प्रसाद को विधिपूर्वक गिरफ्तार किया गया और उसका medical examination कराया गया।

लगातार

(21)

FSL Report / Forensic Science Laboratory रिपोर्ट

दिनांक	05/10/2024
FSL Reference Number	FSL/RC/2024/4478
भेजे गये प्रदर्श	मार्क B (काला कपड़ा), मार्क E (Finger Print), मार्क F (जूते का निशान), मार्क G (Pen Drive/CCTV)
प्राप्त FSL रिपोर्ट	आंशिक - पूर्ण रिपोर्ट प्रतीक्षित

FSL की आंशिक रिपोर्ट दिनांक 05/10/2024 को प्राप्त हुई। रिपोर्ट का संक्षिप्त सार:-

(क) मार्क B (काला कपड़ा): कपड़े पर human blood के traces पाये गये। DNA profiling की जा रही है।

(ख) मार्क E (Finger Print): दरवाजे के lock पर पाये गये finger prints में से 02 prints partially match हुए। पूर्ण match report pending है।

(ग) मार्क F (जूते का निशान): जूते का size 8 (UK) था। Accused-01 विकास कुमार का जूता size 8 है।

(घ) मार्क G (CCTV Pen Drive): digital forensic analysis में वीडियो में tampering नहीं पायी गयी। Enhancement से पता चला कि एक व्यक्ति की jacket पर एक specific brand का logo था।

पूर्ण FSL रिपोर्ट प्राप्त होने पर काण्ड दैनिकी में अंकित की जायेगी।

FSL रिपोर्ट की प्रति (आंशिक):

यतो धर्मस्ततो जयः

FSL Report (Forensic Science Laboratory)
Dhanpur Range

FSL Report No.: FSL/RC/2024/4478 Date: **05/10/2024**

Sample: Mark B: Black Cloth Stain
Mark E: Fingerprint Sample
Mark F: Shoe Print Cast
Mark G: CCTV Pen Drive

Findings:

1. Presence of Human Blood Detected on Black Cloth (Mark B).
2. Fingerprint Match: 2 Partial Prints Matched with Accused **Vikas** (Mark E).
3. Shoe Print Pattern: Marked Shoe Print Cast Matches with Size 8 Shoes Recovered From Accused Vikas (Mark F).
4. **CCTV Examination:** No Tampering Detected. Suspects Seen Entering & Exiting Crime Scene (Pen Drive Mark G).

Dr. Anurag Singh
Chief Scientific Officer

FORENSIC SCIENCE LAB • DHANPUR RANGE

Anurag Singh
Dr. Anurag Singh
Chief Scientific Officer

For any discrepancy, please contact branch or call 1800-11-2211

STATE BANK OF INDIA Date: **05/10/2024**

लगातार

(22)

बैंक / UPI Transaction की जाँच

दिनांक	25/09/2024
प्रविष्टि	बैंक/UPI records की जाँच हेतु नोटिस एवं प्राप्त सूचना

Investigation के दौरान यह पाया गया कि चोरी हुए Samsung Galaxy S21 मोबाइल से WhatsApp Pay एवं UPI के माध्यम से कुछ लेनदेन हुए। मोबाइल बरामद होने के पूर्व उस पर कुछ transactions हुई थीं।

दिनांक	समय	Transaction Type	राशि	जहाँ से/को	Status
12/09/2024	02:34 AM	UPI Transfer	रु0 500/-	अज्ञात UPI ID	अभियुक्त-1 के नाम से
12/09/2024	03.12 AM	UPI Transfer	रु0 1,000/-	अज्ञात UPI ID	अभियुक्त-1 के नाम से
13/09/2024	11.45 AM	ATM Withdrawal (पीड़ित के debit card से)	रु0 10,000/-	ATM - भवानी नगर Railway Station	CCTV footage माँगी

बैंक को notice भेजकर account freeze करने की प्रार्थना की गयी। ATM के CCTV footage की माँग की गयी जो प्राप्त होने पर दैनिकी में अंकित किया जायेगा।

Bank Statement (पीड़ित मनोज कुमार गुप्ता का account):

BANK STATEMENT

ACC NO. : 3487 XXXX 5421

DATE: 12/09/2024 - 13/09/2024

Account Holder:

Name: **Suman Gupta**
Verified: +91 97[redacted]88
Customer ID: 237XXXXX45

DATE: 12/09/2024 - 13/09/2024

For any discrepancy, please contact branch or call 1800-11-2211

DATE & TIME	PARTICULARS	TYPE	AMOUNT (₹)
12/09/2024	UPI/TRANSFER/SANJAY	DEBIT	-₹500.00
12/09/2024	UPI/TRANSFER/SANJAY	DEBIT	-₹1,000.00
13/09/2024	ATM WDL / DNP-RLY-5903	DEBIT	-₹10,000.00

TOTAL DEBITS (12-13 Sep 2024) -₹11,500.00

For any discrepancy, please contact branch or call 1800-11-2211

SBI
STATE BANK OF INDIA

For any discrepancy, please contact branch or call 1800-11-2211
STATE BANK OF INDIA

POLICE DISTRICT BUPHKS

Date: 15/10/2024

लगातार

(23)

अन्य अभियुक्तों की तलाश / फरार अभियुक्त

दिनांक	27/09/2024
प्रविष्टि	फरार अभियुक्तों की जानकारी एवं तलाश

काण्ड के अनुसंधान के क्रम में दो और अभियुक्त- संजय उर्फ सज्जू और अज्ञात व्यक्ति जिसे 'काला' कहते हैं- अभी तक फरार हैं। उनकी तलाश हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये:-

01. संजय उर्फ सज्जू के बारे में जानकारी: यह व्यक्ति लगभग 28-30 साल का, गोरे रंग का, मध्यम कद, चेहरे पर छोटी दाढ़ी। मोबाइल - 76xx88xx33 (बंद)। संभावित निवास- जिला मझगाँव या आसपास।

02. 'काला' (अज्ञात): लगभग 35 वर्ष, काला रंग, मोटा, पहचान की जानकारी नहीं। Accused-02 से पूछताछ जारी।

03. सभी पड़ोसी थानों में Hue and Cry Notice भेजा गया।

04. जिला पुलिस को सूचित किया गया।

05. Accused-01 और Accused-02 के call records CDMA/telco से माँगे गये।

फरार अभियुक्तों का Sketch:

लगातार

(24)

आरोप पत्र / Charge Sheet की तैयारी

दिनांक	10/10/2024
प्रविष्टि	पकड़े गये अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र (charge sheet) तैयारी

पकड़े गये अभियुक्तों (Accused-01 विकास कुमार उर्फ बिट्टू एवं Accused-02 रामदेव प्रसाद उर्फ मुन्ना) के विरुद्ध माननीय न्यायालय में charge sheet प्रस्तुत करने की तैयारी की गयी। फरार अभियुक्तों के विरुद्ध supplementary charge sheet बाद में दाखिल की जायेगी।

अभियुक्त-01	विकास कुमार उर्फ बिट्टू
अभियुक्त-02	रामदेव प्रसाद उर्फ मुन्ना
धाराएँ	379/380/392/394/411/34 IPC
न्यायालय	CJM Court, धनपुर-मझगाँव
Charge Sheet File Date	15/10/2024
CD File Number	CD/0214/2024

Charge sheet के साथ संलग्न किये जाने वाले documents की सूची:-

01. FIR (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति)
02. Case Diary (मूल काण्ड दैनिकी)
03. Seizure Memos (जब्ती सूचियाँ)
04. Arrest Memos (गिरफ्तारी ज्ञापन)
05. MLC Report (वादी की)
06. Witness Statements (GW-01 से GW-06)
07. Site Plan / Spot Inspection Report
08. CCTV Footage (Pen Drive, Sealed)
09. FSL Report (आंशिक)
10. Bank/UPI Transaction records
11. Recovered property (Sealed, Marked A to T)

लगातार

(25)

अतिरिक्त जाँच / Follow-up Investigation

दिनांक	28/09/2024 से 09/10/2024
प्रविष्टि	Call Detail Records (CDR) एवं अन्य Technical Evidence

दिनांक 28/09/2024 को Airtel एवं BSNL telecom companies से CDR (Call Detail Records) माँगे गये। दिनांक 05/10/2024 को Airtel की CDR प्राप्त हुई।

CDR की जाँच से निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये:-

(क) अभियुक्त विकास कुमार (मो0 79xx23xx11) और रामदेव प्रसाद (मो0 84xx12xx77) के बीच दिनांक 10/09/2024 को 4 बार calls हुई थीं जो घटना की रात से एक दिन पहले थी।

(ख) दिनांक 11/09/2024 रात 11.30 बजे से 12.30 बजे तक इन दोनों के फोन एक ही tower (भवानी नगर रेलवे स्टेशन के पास) पर active थे।

(ग) मोबाइल नम्बर 76xx88xx33 (संजय उर्फ सज्जू का) भी उसी रात उसी tower पर active था।

Mobile Number	Tower Location	Date & Time	Remark
79xx23xx11 (विकास)	BTS - भवानी नगर Rly. Station	11/09/2024, 23:30 - 02:20	Accused-01
84xx12xx77 (रामदेव)	BTS - भवानी नगर Rly. Station	11/09/2024, 23:30 - 02:18	Accused-02
76xx88xx33 (संजय)	BTS - भवानी नगर Rly. Station	11/09/2024, 23:45 - 02:10	Absconding
97xx43xx88 (पीड़ित)	BTS - सुभाषनगर	11/09/2024 - 12/09/2024	Victim

CDR Report की प्रमाणित प्रति CD file में संलग्न की जायेगी।

लगातार

(26)

समस्त बरामद / जब्त सम्पत्ति की चेन - Chain of Custody

Mark	वस्तु	बरामदगी स्थान	दिनांक	Seized By	Current Location
A	टूटी कुण्डी	घटनास्थल	13/09/2024	IO Ram Chandra Tiwari	थाना मालखाना
B	काला कपड़ा	घटनास्थल (पिछला दरवाजा)	13/09/2024	IO	FSL भेजा
C	सिगरेट डिब्बी	पिछली गली	13/09/2024	IO	मालखाना
D	Screwdriver	स्टोर रूम	13/09/2024	IO	मालखाना
E	Finger Print lift	मुख्य दरवाजा lock	13/09/2024	IO	FSL भेजा
F	जूते का Cast	पिछला दरवाजा	13/09/2024	IO	FSL भेजा
G	CCTV Pen Drive	महेश सिंह का घर	14/09/2024	IO	FSL भेजा
H	नकदी रु0 12,500/-	Accused-01 की जेब	18/09/2024	IO	मालखाना
I	Samsung Galaxy S21	Accused-01 की जेब	18/09/2024	IO	मालखाना
J	Screwdriver (2nd)	Accused-01 का बैग	18/09/2024	IO	मालखाना
K	Airtel SIM	Accused-01 के phone में	18/09/2024	IO	मालखाना
L	सोने की चेन	ग्राम नारायणपुर, कुआँ	20/09/2024	IO	मालखाना
M	सोने की अँगूठी	ग्राम नारायणपुर, कुआँ	20/09/2024	IO	मालखाना
N	चाँदी के पायल	ग्राम नारायणपुर, कुआँ	20/09/2024	IO	मालखाना
O	HP Laptop	नारायणपुर, खाली मकान	20/09/2024	IO	मालखाना
P	सोने की नथ	नारायणपुर, कुआँ	20/09/2024	IO	मालखाना
Q	नकदी रु0 28,000/-	Laptop बैग में	20/09/2024	IO	मालखाना

R	नकदी रु0 4,500/-	Accused-02 की जेब	22/09/2024	IO	मालखाना
S	चाकू	Accused-02	22/09/2024	IO	मालखाना
T	Redmi Mobile	Accused-02	22/09/2024	IO	मालखाना

लगातार

(27)

गवाहों की समेकित सूची (Witness Summary List)

Witness	नाम	उम्र	पता	Mobile	भूमिका
GW-01	सुरेश यादव	42	मकान नं0 16/बी, सुभाषनगर	98xx12xx34	प्रत्यक्षदर्शी (चोर भागते देखे)
GW-02	महेश सिंह	38	मकान नं0 11, सुभाषनगर	86xx78xx90	प्रत्यक्षदर्शी + CCTV owner
GW-03	सुमन गुप्ता	40	मकान नं0 17/बी, सुभाषनगर	95xx67xx21	पीड़ित की पत्नी
GW-04	रामकिशोर पटेल	55	मकान नं0 14, सुभाषनगर	91xx34xx56	प्रत्यक्षदर्शी (मोटरसाइकिल देखी)
GW-05	अरविन्द मिश्रा	52	मकान नं0 22, सुभाषनगर	88xx91xx07	ठेकेदार (अभियुक्त-1 को जानता है)
GW-06	राजू (राजेन्द्र प्रसाद)	35	ग्राम रामपुर, भवानी नगर	94xx55xx82	मजदूर साथी
GW-07	डॉ0 राजेश कुमार वर्मा	45	District Hospital, Dhanpur	-	MLC करने वाले चिकित्सक
GW-08	SBI Branch Manager	-	SBI, भवानी नगर	-	Bank records (financial witness)

लगातार

(28)

विस्तृत घटना क्रम / Detailed Narrative of the Crime

यह अनुभाग जाँच अधिकारी द्वारा समस्त गवाहों के बयान, CCTV footage, FSL report, CDR तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया सम्पूर्ण घटना क्रम का विश्लेषण है।

पृष्ठभूमि:

मनोज कुमार गुप्ता पिछले 15 साल से सुभाषनगर में रह रहे हैं। वे एक सम्पन्न व्यापारी हैं। उनका कपड़े का कारोबार है जो भवानी नगर में अच्छा चलता है। उनके घर में सोने-चाँदी के गहने और नकदी रखी जाती थी जो मोहल्ले में लोगों को मालूम था।

अगस्त 2024 में मनोज जी ने अपने घर की रंगाई-पुताई कराई। ठेकेदार अरविन्द मिश्रा के साथ तीन मजदूर आये। 'बिट्टू' नाम का मजदूर दरअसल विकास कुमार था जो पहले भी चोरी के एक मामले में पकड़ा जा चुका था। उसने काम के दौरान पूरे घर का layout अपने दिमाग में बैठा लिया। उसने देखा कि ड्रॉइंग रूम में एक बड़ी अलमारी है जिसमें गहने और नकदी रखी जाती है। उसने एक दिन ऊपर जाकर master bedroom भी देख लिया।

योजना:

विकास ने काम से वापस जाकर अपने साथियों रामदेव उर्फ मुन्ना, संजय उर्फ सज्जू और 'काला' को इस घर की पूरी जानकारी दी। उन लोगों ने योजना बनाई। तय हुआ कि 11/09/2024 की रात को जब गहरी रात हो और गली में सन्नाटा हो, वे काम को अंजाम देंगे। दो मोटरसाइकिलों का इंतजाम किया गया। नम्बर प्लेटें हटा दी गयीं या बदल दी गयीं। सभी ने काले कपड़े पहनने और मुँह बाँधने की योजना बनाई।

घटना की रात:

11 सितम्बर 2024 की रात करीब 10.30 बजे मनोज जी दुकान से घर लौटे। खाना खाया और 11.30-12.00 बजे परिवार सो गया। मोहल्ले में भी धीरे-धीरे सन्नाटा पसर गया।

रात करीब 1.45-1.50 बजे दूधवाले रामकिशोर पटेल ने गली के मुहाने पर दो मोटरसाइकिलें देखीं। चारों चोर मोटरसाइकिल से आये थे। संजय और 'काला' मोटरसाइकिलों पर बाहर रहे और 'lookout' का काम करने लगे। विकास और रामदेव गली में आये।

दोनों ने पिछले दरवाजे से घर में प्रवेश किया। मुख्य दरवाजे की पुरानी कुण्डी को screwdriver से तोड़ा। अन्दर जाकर टॉर्च की रोशनी में अलमारी खोली। अलमारी खोलते समय थोड़ी खड़खड़ाहट हुई जिसे ऊपर सो रही सुमन देवी ने महसूस किया।

सुमन देवी ने मनोज जी को जगाया। मनोज जी नीचे उतरे। तब तक विकास और रामदेव सामान अपने बैग में भर रहे थे। मनोज जी को देखकर रामदेव भाग गया। विकास पकड़ा जाने वाला था। उसने मनोज जी को जोर से धक्का दिया और डण्डे से हाथ पर मारा। मनोज जी दर्द से कराहे।

मनोज जी की 'चोर-चोर' की आवाज़ें सुनकर पड़ोसी जाग गये। सुरेश यादव और महेश सिंह बाहर आये। तब तक विकास भी भाग निकला था। चारों चोर मोटरसाइकिल पर बैठकर तेजी से निकल गये।

भागते समय विकास के मुँह से काला रुमाल गिर गया (मार्क B)। गली में छूटी सिगरेट की डिब्बी (मार्क C) और screwdriver (मार्क D) भी छूट गये।

बाद में:

विकास को नहीं पता था कि उनकी सारी हरकतें महेश सिंह के CCTV camera में रिकॉर्ड हो रही थीं। उसने चोरी का सामान ग्राम नारायणपुर में छिपाया। मोबाइल अपने पास रख लिया (शायद बेचने के इरादे से या भूलवश)। मनोज जी का ATM card भी था जिससे पैसे निकाले गये।

Investigation team ने मुखबिर की सूचना और CDR के आधार पर 7 दिनों के अन्दर Accused-01 को गिरफ्तार कर लिया। Accused-02 को भी 4 दिनों बाद पकड़ लिया। अन्य दो अभियुक्त अभी फरार हैं।

लगातार

(29)

जाँच प्रतिवेदन / Investigation Summary Report

FIR Number	0214/2024, थाना भवानी नगर
घटना की तिथि व समय	11/09/2024, रात्रि लगभग 02:00 बजे
रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	12/09/2024
Investigation Officer	पु0अ0नि0 राम चन्द्र तिवारी, भवानी नगर थाना
पीड़ित	श्री मनोज कुमार गुप्ता उम्र 44 वर्ष, सुभाषनगर, भवानी नगर
अभियुक्त (गिरफ्तार)	01. विकास कुमार उर्फ बिट्टू 02. रामदेव प्रसाद उर्फ मुन्ना
अभियुक्त (फरार)	03. संजय उर्फ सज्जू 04. 'काला' (अज्ञात)
कुल चोरी हुई सम्पत्ति	रु0 2,81,400/- (अनुमानित)
बरामद सम्पत्ति	रु0 ~2,10,000/- (अनुमानित) - Marked A-T
Charge Sheet Filed	15/10/2024, CJM Court, धनपुर-मझगाँव
Pending	Supplementary Charge Sheet (फरार अभियुक्तों पर), FSL Full Report, Bank Records

उपरोक्त काण्ड में समस्त साक्ष्य एकत्र कर लिये गये हैं। पकड़े गये अभियुक्तों के विरुद्ध charge sheet दाखिल की जा रही है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अग्रेतर कार्रवाई जारी है। काण्ड की अनुसंधान कार्यवाही जारी है।

सुपुर्द
पु0अ0नि0 राम चन्द्र तिवारी
भवानी नगर थाना।

दिनांक	प्रस्थान	वापसी	किया गया कार्य
12/09/2024	22.15	24.00	FIR दर्ज, वादी का ब्यान
13/09/2024	07.30	14.00	घटनास्थल निरीक्षण, जब्ती, गवाहों के ब्यान
14/09/2024	10.00	16.30	CCTV Footage, डिजिटल साक्ष्य जब्त
16/09/2024	09.00	17.00	Modus Operandi की जाँच, मुखबिर से मुलाकात

18/09/2024	17.00	21.00	Accused-01 गिरफ्तार, Medical Examination
19/09/2024	10.00	14.00	Accused-01 से पूछताछ
20/09/2024	12.00	17.00	Recovery at ग्राम नारायणपुर
22/09/2024	14.00	18.00	Accused-02 गिरफ्तार
25/09/2024	11.00	14.00	Bank, UPI records की जाँच
05/10/2024	-	-	FSL Report (partial) प्राप्त
10/10/2024	-	-	Charge Sheet तैयारी
15/10/2024	-	-	CJM Court में Charge Sheet दाखिल

24.00 बजे आज का काण्ड दैनिकी लिखना बंद किया। अनुसंधान जारी है।

परिशिष्ट / Appendix

निम्नलिखित दस्तावेज इस काण्ड दैनिकी के साथ संलग्न हैं:-

01. FIR की मूल प्रति (थाना अभिलेख)
02. वादी मनोज कुमार गुप्ता का मूल आवेदन पत्र
03. जब्ती सूची (Search & Seizure Memo) - अनुसूची 47
04. Arrest Memo - Accused-01 (विकास कुमार)
05. Arrest Memo - Accused-02 (रामदेव प्रसाद)
06. MLC Report - MLG/2024/2187
07. Site Plan / Spot Inspection Map (नजरी आरेख) - हस्तनिर्मित
08. CCTV Footage Pen Drive (Sealed - मार्क G)
09. FSL Report (Partial) - Ref: FSL/RC/2024/4478
10. Call Detail Records (CDR) - Airtel & BSNL
11. Bank Statement / UPI records - SBI Account, भवानी नगर
12. गवाहों के ब्यान (GW-01 से GW-08, अलग पृष्ठों पर)
13. Photo album - Seized items, crime scene, recovery site (Pen Drive)
14. Hue and Cry Notice - फरार अभियुक्तों के लिये

हस्ताक्षर / Signature: _____

नाम: पु0अ0नि0 राम चन्द्र तिवारी

पद: पुलिस अवर निरीक्षक, भवानी नगर थाना

दिनांक: 15/10/2024

सत्यापित / Verified by: _____

थाना प्रभारी, भवानी नगर

लगातार

(30)

अतिरिक्त पूछताछ - मोहल्ले के अन्य निवासियों से जानकारी

दिनांक	15/09/2024 से 17/09/2024
प्रविष्टि	मोहल्ले के विभिन्न व्यक्तियों से जानकारी

काण्ड के अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिये investigation officer ने मोहल्ले के कई निवासियों से अलग-अलग पूछताछ की। जाँच के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों से जानकारी ली गयी:-

श्री ओमप्रकाश केसरवानी (उम्र 60, मकान नं0 20, सुभाषनगर): उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से मोहल्ले में एक अनजान मोटरसाइकिल आती-जाती दिखी थी लेकिन उन्होंने खास ध्यान नहीं दिया। रात में अक्सर उनकी नींद नहीं आती और वे खिड़की से बाहर देखते हैं। घटना वाली रात उन्हें engine की आवाज सुनाई थी लेकिन उन्होंने देखा नहीं।

श्रीमती गीता देवी (उम्र 48, मकान नं0 18, सुभाषनगर): वे मनोज जी के घर के नजदीक रहती हैं। उन्होंने बताया कि पुताई वाले दिनों में एक नया मजदूर था जो उन्हें अजीब लग रहा था। वह लड़का बार-बार गली में बाहर जाता था जैसे कि किसी को signal दे रहा हो।

श्री संतोष कुमार (उम्र 33, दुकानदार): उनकी दुकान गली के मुहाने पर है। उन्होंने बताया कि एक महीने पहले से एक व्यक्ति उनकी दुकान पर आकर मोहल्ले के बारे में बातें करता था। वह विकास कुमार (Accused-01) जैसा लगता था। उसने मनोज जी के घर के बारे में खासकर पूछा था।

क्र.सं.	नाम	उम्र	पता/परिचय	दी गयी जानकारी
01.	श्री ओमप्रकाश केसरवानी	60	मकान नं0 20, सुभाषनगर	रात में मोटरसाइकिल की आवाज सुनी
02.	श्रीमती गीता देवी	48	मकान नं0 18, सुभाषनगर	संदिग्ध मजदूर को देखा
03.	श्री संतोष कुमार	33	दुकानदार, गली मुहाना	Accused-01 ने घर के बारे में पूछताछ की
04.	श्री दीनदयाल शर्मा	45	चाय की दुकान, स्टेशन रोड	घटना की रात 4 व्यक्ति चाय पीने आये थे

श्री दीनदयाल शर्मा (उम्र 45, चाय की दुकान, स्टेशन रोड): उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना की रात यानी 11/09/2024 को करीब 11.00-11.30 बजे उनकी दुकान पर 4 व्यक्ति

आये थे जो सब काले कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने चाय पी और जल्दी-जल्दी चले गये। उन्होंने एक-दो बातें कहीं जैसे 'काम जल्दी होना चाहिये' वगैरह।

उनमें से एक Accused-01 विकास कुमार जैसा था। दीनदयाल शर्मा को later में जब Accused-01 की photo दिखाई गयी तो उन्होंने identification दी।

Photo Identification (TIP - Test Identification Parade) की कार्यवाही माननीय Magistrate के समक्ष कराने की प्रक्रिया जारी है।

लगातार

(31)

अभियुक्त-01 की पृष्ठभूमि जाँच / Background Verification

दिनांक	21/09/2024
प्रविष्टि	Accused-01 विकास कुमार उर्फ बिट्टू की पृष्ठभूमि की विस्तृत जाँच

Investigation officer ने Accused-01 के गाँव नारायणपुर जाकर उसके बारे में पूछताछ की। वहाँ के लोगों ने बताया:-

विकास कुमार के पिता शिवशंकर प्रसाद एक छोटे किसान हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। विकास 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर इधर-उधर काम करने लगा। वह कभी ठीक से कोई काम नहीं करता था। मोहल्ले के लोगों को पहले से उस पर चोरी के बारे में शक था।

थाना कोतवाली मझगाँव से Accused-01 के पूर्व मामले का विवरण प्राप्त किया गया:-

FIR Number	0087/2022, थाना कोतवाली, मझगाँव
धारा	379 IPC
अपराध	एक दुकान से सामान चोरी
निपटान	जमानत पर रिहा, मुकदमा लंबित
Investigation Officer	थाना कोतवाली, मझगाँव

उपरोक्त से स्पष्ट है कि Accused-01 एक habitual offender है और उसका चोरी का पुराना इतिहास है।

लगातार

(32)

राज्य सम्पत्ति की वापसी / Return of Seized Property

दिनांक	25/10/2024
प्रविष्टि	पीड़ित को कुछ बरामद सम्पत्ति वापस करने का आदेश

माननीय CJM Court, धनपुर-मझगाँव के आदेश संख्या- RC/0214/2024 दिनांक 22/10/2024 के अनुसार, जो सम्पत्ति पीड़ित की पहचान की गयी थी और जिसकी न्यायालय में आगे आवश्यकता नहीं थी, उसे पीड़ित मनोज कुमार गुप्ता को वापस करने का आदेश दिया गया।

वापस की गयी सम्पत्ति: HP Laptop (मार्क O), Samsung Galaxy S21 (मार्क I), चाँदी के पायल (मार्क N)।

शेष सम्पत्ति (सोने के गहने, नकदी) मुकदमे के निपटान तक मालखाने में सुरक्षित रहेगी।

पीड़ित ने सम्पत्ति प्राप्त करने की रसीद पर हस्ताक्षर किये।

Property Return Order	RC/0214/2024
Court	CJM Court, Dhanpur-Majhgaon
Date of Order	22/10/2024
Date of Return	25/10/2024
Property Returned	Laptop (O), Mobile (I), Silver Payal (N)
Received By	मनोज कुमार गुप्ता (हस्ताक्षर सहित)

लगातार

(33)

Remand एवं जेल भेजने की कार्रवाई / Judicial Remand

Accused-01 - विकास कुमार	Police Remand: 19/09/2024 से 22/09/2024 (3 दिन) Judicial Remand: 22/09/2024 से (जिला कारागार, धनपुर-मझगाँव)
Accused-02 - रामदेव प्रसाद	Police Remand: 23/09/2024 से 26/09/2024 (3 दिन) Judicial Remand: 26/09/2024 से (जिला कारागार, धनपुर-मझगाँव)
Magistrate	ACJM-II, धनपुर-मझगाँव
Bail Status	Accused-01: Bail rejected Accused-02: Bail application pending

Police Remand के दौरान Accused-01 के निर्देशन पर ग्राम नारायणपुर से सम्पत्ति बरामद की गयी (मार्क L से Q)।

Police Remand के दौरान Accused-02 ने 'काला' के बारे में कुछ जानकारी दी जिसकी सत्यता की जाँच जारी है।

लगातार

(34)

दिनांक 15/10/2024 को माननीय CJM Court, धनपुर-मझगाँव में पकड़े गये दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध charge sheet (CD file no. CD/0214/2024) दाखिल की गयी। Charge sheet के साथ समस्त साक्ष्य, गवाहों के बयान, जब्ती सूचियाँ, arrest memos, MLC report, FSL report (partial), CCTV footage, CDR, bank records आदि दस्तावेज संलग्न किये गये।

फरार अभियुक्तों (संजय उर्फ सज्जू और 'काला') की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के बाद supplementary charge sheet दाखिल की जायेगी।

अनुसंधान जारी है।

सुपुर्द
पु0अ0नि0 राम चन्द्र तिवारी
भवानी नगर थाना।
दिनांक: 15/10/2024